

نسخه بازنویسی شده و یکپارچه - نگارش ۵۰

مقدمه و طرفین قرارداد

این قرارداد بر بستر پلتفرم «زرهاب» به نشانی zarhub.net، به عنوان نام تجاری و پلتفرم عملیاتی متعلق به شرکت سهامی خاص مبتکران دانایی و پویایی دیبانگاران، و میان طرفین زیر منعقد و لازم الاجرا می شود. اسناد، پیوست ها، الحاقیه ها، تعرفه های اعلامی در پنل و اطلاعات ثبت شده طرفین، جزء لاینفک این قرارداد است.

ماده ۱. طرف اول (پلتفرم / «زرهاب»)

شرکت سهامی خاص مبتکران دانایی و پویایی دیبانگاران، به شماره ثبت ۵۳۴۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۴۱۱۴۳۶، به نمایندگی آقای مجتبی دلخوشیان (کد ملی ۰۰۶۹۷۴۱۲۷۱، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و آقای مهدی حاج نجاری (کد ملی: ۰۰۷۵۰۹۷۹۱۵، عضو هیئت مدیره)؛ نشانی: اتوبان شهید صیاد شیرازی، خیابان شهید فخری زاده، خیابان گلزار جنوبی، خیابان لادن شرقی، کوچه ۱۲ متری ولیعصر، انتهای بن بست قائم، مجموعه های وی، کدپستی ۱۶۹۳۹۱۶۳۵۸؛ ایمیل info@modopod.ir؛ که در این قرارداد «زرهاب» نامیده می شود.

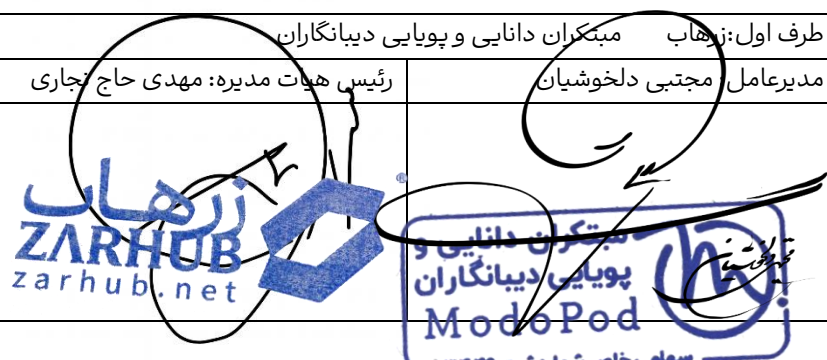
ماده ۲. طرف دوم (تأمین کننده / بنکدار)

بنکدار یا تأمین کننده ای که اطلاعات هویتی، صنفی، مالیاتی، بانکی، مجوزها، نمایندگی مجاز و مالک واقعی وی در پنل زرهاب ثبت و توسط زرهاب احراز یا تأیید شده است و در این قرارداد «تأمین کننده» یا «طرف دوم» نامیده می شود. اطلاعات ثبت شده طرف دوم — از جمله نام، کد ملی / شناسه ملی، شماره تماس، نشانی، شماره شبا، پروانه کسب، کد اقتصادی، نمایندگی مجاز و مالک واقعی — جزء لاینفک این قرارداد است.

ماده ۳. تعاریف

اصطلاحات زیر در سراسر این قرارداد به همین معانی به کار می روند:

– «پلتفرم زرهاب»: بستر فنی، عملیاتی و تجاری در نشانی zarhub.net که فرآیند معرفی، ثبت، نمایش، سفارش، رهگیری، حواله، تحویل، امانت گذاری و تسویه کالای صنف طلا را تسهیل می کند.

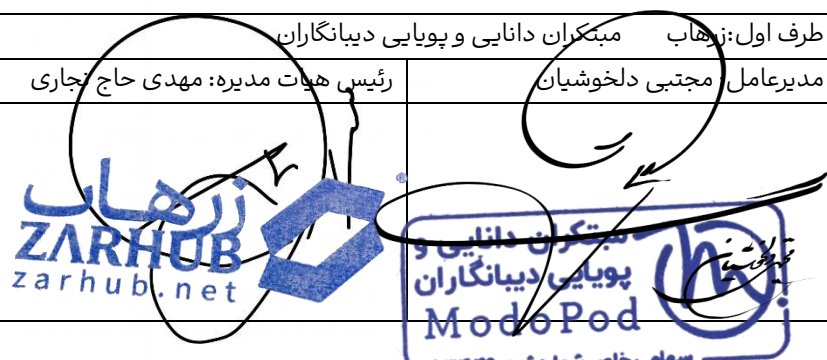
طرف اول: زرهاب	مبتکران دانایی و پویایی دیبانگاران	طرف دوم
مدیرعامل مجتبی دلخوشیان	رئیس هیات مدیره: مهدی حاج نجاری	
		

- «پنل»: محیط کاربری اختصاصی طرف دوم در پلتفرم که اقدامات و سوابق او در آن ثبت می‌شود.
- «ویرترین دار»: خرده فروش / طلافروش تأییدشده که از طریق زرهاب کالا سفارش می‌دهد یا کالای امانی نزد او قرار می‌گیرد.
- «خریدار تأییدشده»: هر خریدار صنفی که هویت وی در زرهاب احراز شده باشد.
- «حواله طلایی»: انتقال ارزش یا طلا از مسیرهای متعارف، مجاز و قابل ردیابی صنف طلا.
- «امانت نامه»: سند ثبت کالای امانی نزد ویرترین دار، صرفاً برای رهگیری و کنترل موجودی و بدون انتقال مالکیت.
- «مظنه»: نرخ مبنای طلای روز که قیمت‌گذاری کالا بر پایه آن انجام می‌شود.
- «عیار، وزن، اجرت»: مشخصات فنی خلوص و وزن کالا و بهای ساخت آن.
- «گزارش تسویه»: گزارش سیستمی زرهاب که مبنای محاسبه مطالبات، کارمزد، کسورات و پرداخت‌ها است.
- «claim (ادعا)»: هر شکایت، اعتراض یا مطالبه ثبت شده در زرهاب درباره کالا، حواله، تحویل، فاکتور یا تسویه.
- «ذخیره احتیاطی (Reserve)»: بخشی از مطالبات طرف دوم که موقتاً برای پوشش ریسک claims، مرجوعی، شارژبک، بدهی یا خسارت نگهداری می‌شود.
- «مهلت اعلام شده»: بازه زمانی تعیین شده در پنل، گزارش تسویه یا مکاتبه رسمی زرهاب برای اقدام، پاسخ یا اعتراض.

فصل یکم. احراز هویت، صحت اطلاعات و دسترسی

ماده ۴. احراز هویت کسب و کار و شناسایی (KYB/KYC)

طرف دوم متعهد است اطلاعات هویتی، صنفی، مالیاتی، بانکی، نماینده مجاز و مالک واقعی خود را جهت احراز هویت کسب و کار (KYB) و شناسایی (KYC) در پنل ثبت و مستندات لازم را ارائه کند. تکمیل و تأیید فرآیند احراز شرط فعال سازی خدمات زرهاب است.

طرف اول: زرهاب	مبتکران دانایی و پویایی دیبا نگاران	طرف دوم
مدیرعامل مجتبی دلخوشیان	رئیس هیات مدیره: مهدی حاج تجاری	
		

ماده ۵. صحت و به‌روزرسانی اطلاعات

طرف دوم تأیید و تعهد می‌کند کلیه اطلاعات ثبت شده صحیح، کامل، معتبر و به‌روز است و مسئولیت هرگونه مغایرت، نقص، جعل یا عدم به‌روزرسانی بر عهده اوست. در صورت تغییر هر یک از اطلاعات مؤثر (شبا، نماینده مجاز، نشانی، مجوز فعالیت، وضعیت مالیاتی یا مالک واقعی)، طرف دوم مکلف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت اطلاعات جدید را در پنل ثبت و به‌روزرسانی کند.

ماده ۶. نماینده مجاز و مسئولیت پنل

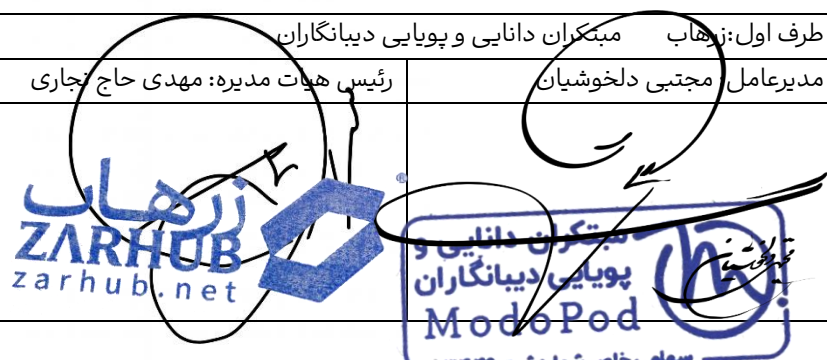
هر شخصی که به عنوان نماینده یا کاربر فعال طرف دوم در پنل معرفی شده باشد، از نظر زرهاب دارای اختیار انجام اقدامات مرتبط با سفارش، قیمت‌گذاری، تأمین، ارسال، تأیید، اصلاح اطلاعات، ثبت یا دریافت حواله و پیگیری عملیات تلقی می‌شود، مگر آنکه لغو دسترسی وی به صورت رسمی در پنل ثبت شده باشد. طرف دوم مسئول کلیه اقدامات انجام شده از طریق حساب و کاربران خود است و مکلف است دسترسی کاربران غیرمجاز، کارکنان خارج شده یا نمایندگان عزل شده را فوراً غیرفعال کند.

ماده ۷. حق راستی‌آزمایی و مبنای تبادل طلا

زرهاب حق دارد در هر زمان برای احراز هویت، اعتبار مجوز، مالکیت حساب بانکی، وضعیت مالیاتی یا مالک واقعی، مدارک تکمیلی مطالبه کند. پرداخت‌ها، تسویه‌ها و انتقالات طلا صرفاً از طریق شماره شبای ثبت شده و تأیید شده طرف دوم و از مسیر حواله‌های طلایی و روش‌های قابل ردیابی صنف انجام می‌شود؛ مسئولیت صحت مالکیت، اعتبار شبا و صحت مسیر انتقال بر عهده طرف دوم است. عدم ارائه مدارک، ارائه اطلاعات نادرست یا احراز ریسک حقوقی / صنفی / مالیاتی / بانکی، به زرهاب حق تعلیق خدمات تا رفع ابهام را می‌دهد (موضوع ماده ۴۴).

فصل دوم. موضوع، حدود خدمات و نقش زرهاب**ماده ۸. موضوع قرارداد**

موضوع قرارداد، همکاری طرفین بر بستر زرهاب برای معرفی، ثبت، نمایش، عرضه، سفارش‌گیری، رهگیری، حواله، تحویل، امانت‌گذاری و تسویه کالاهای طلا، جواهر، مصنوعات طلا و سایر اقلام مجاز صنف طلا میان

طرف اول: زرهاب	مبتکران دانایی و پویایی دیبانگاران	طرف دوم
مدیرعامل مجتبی دلخوشیان	رئیس هوات مدیره: مهدی حاج تجاری	
		

تأمین کننده و ویتترین داران یا خریداران تأیید شده زرهاب است. زرهاب بستری عملیاتی، فنی و تجاری برای تسهیل ارتباط و معامله میان فعالان صنف طلا است.

ماده ۹. حدود خدمات زرهاب

خدمات زرهاب حسب امکانات فعال زرهاب شامل تمام یا بخشی از موارد زیر است:

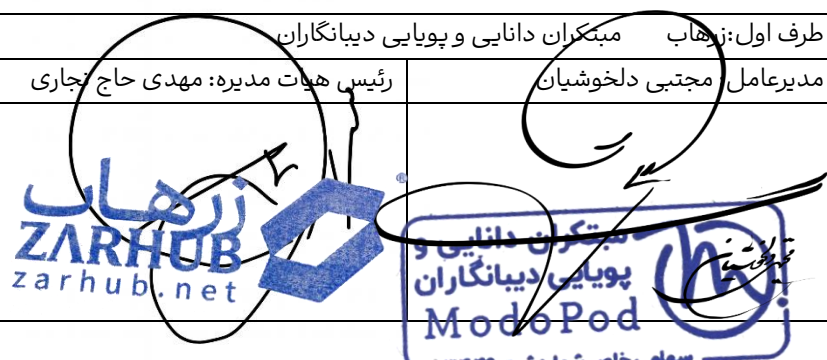
- ایجاد دسترسی طرف دوم به پنل زرهاب؛
- ثبت و نمایش کالا با مشخصات وزن، عیار، اجرت، موجودی و شرایط عرضه؛
- معرفی کالا به ویتترین داران و خریداران تأیید شده و انتقال اطلاعات سفارش؛
- ثبت و رهگیری وضعیت تحویل، امانت نامه، حواله و تسویه؛
- گزارش گیری از کالاهای، سفارش ها، ویتترین داران، وضعیت امانت و سوابق همکاری؛
- اعمال کنترل های لازم برای احراز هویت، پیشگیری از معاملات مشکوک و حفظ شفافیت مسیر کالا.

ماده ۱۰. نقش زرهاب و محدودیت مسئولیت

ثبت یا نمایش کالا در زرهاب موجب انتقال مالکیت آن به زرهاب نمی شود. زرهاب — مگر در مواردی که صراحتاً و کتباً خلاف آن توافق شود — فروشنده، خریدار، ضامن پرداخت، ضامن فروش، ضامن نقدشوندگی، انباردار یا شریک طرف دوم محسوب نمی شود. زرهاب صرفاً مسئول صحت اطلاعاتی است که خود در زرهاب ثبت یا تأیید می کند و مسئول اطلاعات، کالا، موجودی، عیار، وزن، قیمت، تصاویر، اسناد یا حواله ای که توسط طرف دوم یا کاربران او ثبت یا اعلام می شود، نیست.

ماده ۱۱. انتخاب روش حواله و تسویه

انتخاب روش نهایی حواله و تسویه با طرف دوم است، مشروط بر آنکه مغایر قانون و مقررات صنفی، مالیاتی یا ضد پولشویی نباشد و مسیر پرداخت، حواله یا انتقال ارزش قابل ردیابی و قابل استناد بماند. زرهاب می تواند اطلاعات حواله، وضعیت تسویه، امانت نامه، تحویل و بازگشت کالا را در زرهاب ثبت و نگهداری کند.

طرف اول: زرهاب	مبتکران دانایی و پویایی دیبانگاران	طرف دوم
مدیرعامل مجتبی دلخوشیان	رئیس هوات مدیره: مهدی حاج تجاری	
		

ماده ۱۲. ثبت کالا به صورت امانت نزد ویتترین دار

ثبت کالای امانی به نام ویتترین دار در قالب امانت نامه صرفاً برای رهگیری، کنترل موجودی، تعیین مسئول نگهداری و شفافیت مسیر کالا است و به تنهایی به معنای فروش قطعی، تسویه یا انتقال مالکیت (از طرف دوم یا به زرهاب) نیست. فروش قطعی یا انتقال مالکیت صرفاً بر اساس سفارش تأییدشده، حواله معتبر، فاکتور، تسویه یا سایر اسناد مورد قبول طرفین محقق می‌شود.

فصل سوم. تعهدات تأمین‌کننده درباره کالا**ماده ۱۳. مجوز فعالیت و صلاحیت صنفی**

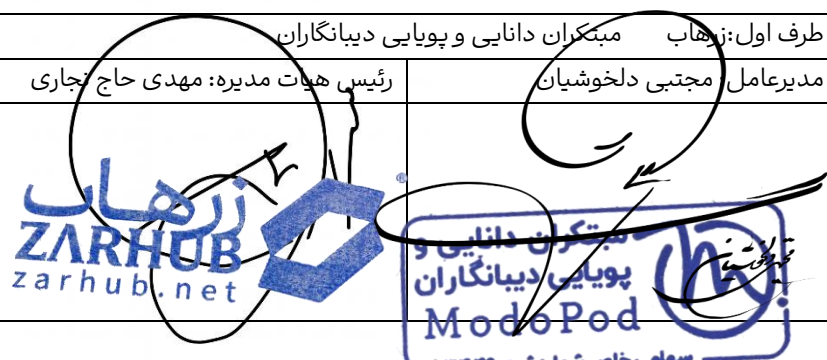
طرف دوم تأیید می‌کند دارای مجوزها، پروانه کسب و صلاحیت صنفی لازم برای عرضه، فروش، تحویل، حواله یا امانت‌گذاری کالاهای موضوع قرارداد است و مکلف است این مجوزها را در تمام مدت همکاری معتبر نگه دارد. در صورت تعلیق، ابطال، انقضا یا محدود شدن هر مجوز، طرف دوم موظف است موضوع را حداکثر ظرف ۴۸ ساعت در پنل اعلام کند.

ماده ۱۴. اصالت، مالکیت، منشأ و مبارزه با پولشویی

طرف دوم مسئول کامل اصالت، مالکیت، منشأ، مجاز بودن و قابلیت عرضه کالاهای ثبت شده است و تضمین می‌کند کالاهای تقلبی، سرقتی، دارای مالکیت معارض، وارداتی غیرمجاز، روکش دار، کم عیار یا مغایر مقررات صنف طلا نیستند و منشأ آن‌ها مشروع و منطبق با الزامات مبارزه با پولشویی است. ثبت کالا در زرهاب به معنای تأیید نهایی اصالت، مالکیت یا کیفیت توسط زرهاب نیست.

ماده ۱۵. عیار، وزن، اجرت و مشخصات کالا

طرف دوم متعهد است عیار، وزن، اجرت، نوع کالا، سنگ و نگین، سایز، کد ساخت، کد استاندارد، تصویر و سایر مشخصات مؤثر را صحیح و دقیق ثبت یا تأیید کند. هرگونه مغایرت در این موارد، مسئولیت مستقیم طرف دوم است و او موظف به اصلاح، جایگزینی، بازگشت کالا، تسویه مابه‌التفاوت یا جبران خسارت حسب مورد خواهد بود.

طرف اول: زرهاب	مبتکران دانایی و پویایی دیبا نگاران	طرف دوم
مدیرعامل مجتبی دلخوشیان	رئیس هیات مدیره: مهدی حاج تجاری	
		

ماده ۱۶. کد استاندارد، انگ و قابلیت استعلام

طرف دوم متعهد است صرفاً کالاهایی را عرضه کند که حسب مورد دارای کد ساخت، انگ، کد استاندارد یا شناسه قابل استعلام و منطبق با ضوابط صنف طلا باشند. عرضه کالای فاقد کد معتبر، دارای کد مخدوش یا غیرقابل استعلام ممنوع است و زرهاب در چنین مواردی حق خروج کالا از نمایش، توقف سفارش یا تعلیق همکاری را دارد.

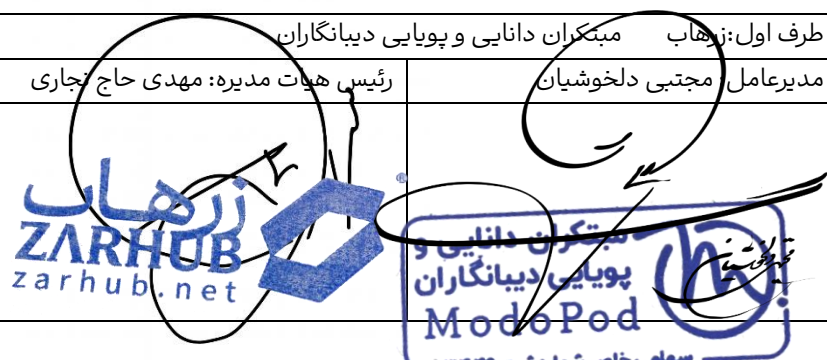
ماده ۱۷. قیمت‌گذاری، مظنه و تخصیص ریسک نوسان

قیمت کالا، اجرت، سود، شرایط فروش، زمان اعتبار قیمت و نحوه تسویه توسط طرف دوم در زرهاب اعلام یا تأیید می‌شود و مسئولیت صحت آن با اوست. هرگاه قیمت بر پایه نرخ لحظه‌ای طلا، مظنه، گرم یا اجرت تعیین شود، ملاک عمل همان اطلاعات، زمان و شرایط ثبت شده در زرهاب یا سفارش تأیید شده است. پس از ثبت یا تأیید سفارش، تغییر قیمت، اجرت، وزن یا شرایط تسویه و تحویل بدون توافق زرهاب و طرف ذی‌نفع مجاز نیست؛ تخصیص ریسک نوسان قیمت میان لحظه سفارش و لحظه تسویه، تابع شرایط ثبت شده در سفارش است.

ماده ۱۸. موجودی واقعی و قابلیت تأمین

طرف دوم متعهد است فقط کالاهایی را فعال یا قابل سفارش نگه دارد که موجود، قابل تأمین، قابل حواله، قابل تحویل یا قابل امانت‌گذاری باشد. در صورت اتمام موجودی یا تغییر وزن، عیار، قیمت یا عدم امکان تحویل، طرف دوم مکلف است فوراً وضعیت کالا را اصلاح یا غیرفعال کند. فعال بودن کالا، به منزله تعهد طرف دوم به امکان تأمین آن طبق شرایط ثبت شده است.

در صورت بروز مغایرت در اصالت، عیار، وزن، کد استاندارد، قیمت، موجودی، تحویل، حواله یا اطلاعات کالا، طرف دوم موظف است فوراً با زرهاب همکاری و موضوع را از طریق اصلاح اطلاعات، جایگزینی، بازگشت کالا، تسویه مابه‌التفاوت، ابطال سفارش یا جبران خسارت حل و فصل کند. زرهاب در موارد مغایرت، تخلف یا ایجاد ریسک برای ویرین دار، خریدار یا زرهاب، حق توقف نمایش کالا، ثبت سفارش، تحویل، تسویه یا تعلیق همکاری تا رفع کامل موضوع را دارد.

طرف اول: زرهاب	مبتکران دانایی و پویایی دیبا نگاران	طرف دوم
مدیرعامل مجتبی دلخوشیان	رئیس هیات مدیره: مهدی حاج تجاری	
		

فصل چهارم. کارمزد، هزینه ها، مالیات و تسویه

ماده ۲۰. کارمزد خدمات و تعرفه

استفاده از خدمات زرهاب، حسب نوع خدمت، کالا، روش فروش، مدل حواله، سطح همکاری، کمپین یا تعرفه فعال، مشمول کارمزد یا هزینه خدمات است. میزان، مبنا و نحوه محاسبه، مطابق تعرفه های اعلام شده در پنل، قرارداد، الحاقیه، فاکتور یا گزارش تسویه تعیین می شود و می تواند شامل کارمزد ثبت / نمایش / فعال سازی کالا، کارمزد سفارش موفق، کارمزد معرفی و پیرین دار، کارمزد امانت نامه، کارمزد حواله طلا و کارمزد خدمات عملیاتی، پشتیبانی، گزارش گیری یا تسویه باشد. زرهاب می تواند برای خدمات مختلف تعرفه های متفاوت (بر اساس نوع کالا، وزن، اجرت، ارزش معامله، تعداد سفارش، سطح بنکدار، روش تسویه یا کانال فروش) تعریف کند و ادامه استفاده طرف دوم پس از اعلام تعرفه، به منزله پذیرش آن است.

ماده ۲۱. مبنا محاسبه کارمزد

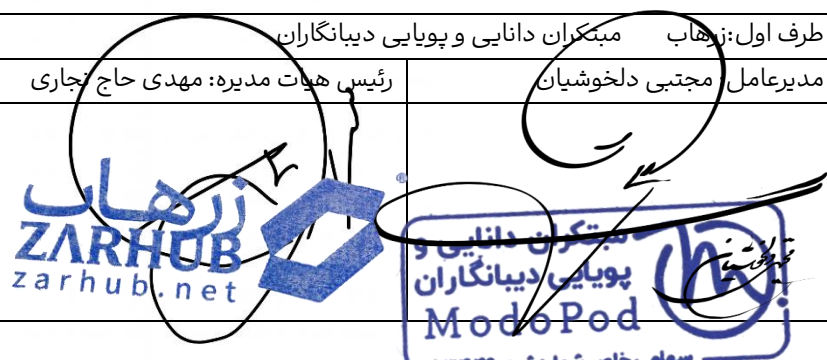
مبنا محاسبه کارمزد، حسب تعرفه اعلامی، می تواند مبلغ کل سفارش، اجرت / سود / حق العمل، وزن یا گرم طلا، تعداد سفارش یا کالا، مبلغ حواله، خدمات ثابت / اشتراک دوره ای یا توافق اختصاصی باشد. در صورت عدم تصریح مبنا، گزارش تسویه یا توافق ثبت شده در پنل ملاک است.

ماده ۲۲. هزینه های جانبی

هزینه هایی مانند حمل، بیمه، بسته بندی، پلمب، ارسال، برگشت کالا، کارشناسی، کنترل اصالت، اصلاح سفارش، خدمات پرداخت و حواله یا خسارت تأخیر، حسب مورد و مطابق تعرفه یا توافق ثبت شده، بر عهده طرف تعیین شده در سفارش، پنل یا گزارش تسویه است. در نبود توافق خاص، هزینه های ناشی از خطا، مغایرت، تأخیر، عدم موجودی یا ایراد در عیار، وزن، اصالت، حواله یا اطلاعات کالا بر عهده طرف دوم است.

ماده ۲۳. مالیات، ارزش افزوده و صورتحساب

مسئولیت انجام تکالیف مالیاتی، صدور فاکتور، ثبت صورتحساب در سامانه مؤدیان، پرداخت مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده و سایر تکالیف قانونی مرتبط با کالا و فروش، بر عهده طرف دوم است. طرف دوم مکلف است در صورت شمول، اجزای فاکتور (اصل طلا، اجرت، سود، حق العمل، مالیات و عوارض) را به صورت صحیح

طرف اول: زرهاب	مبتکران دانایی و پویایی دیبانگاران	طرف دوم
مدیرعامل مجتبی دلخوشیان	رئیس هیات مدیره: مهدی حاج تجاری	
		

و تفکیکی ثبت یا اعلام کند. زرهاب مسئول مالیات، عوارض یا جرایم ناشی از عدم ثبت صحیح اطلاعات، عدم صدور فاکتور، کتمان معامله یا عدم تفکیک اجزای فاکتور توسط طرف دوم نیست.

ماده ۲۴. زمان تسویه

زمان تسویه مطابق دوره‌های اعلام‌شده در پنل، گزارش تسویه یا توافق اختصاصی است و می‌تواند پس از تحقق تمام یا بخشی از شرایط زیر انجام شود: ثبت و تأیید سفارش؛ تحویل کالا یا حواله معتبر؛ ثبت امانت‌نامه یا تعیین وضعیت کالا؛ تأیید دریافت توسط ویتترین دار یا خریدار؛ نبود مغایرت، مرجوعی یا ادعای خسارت؛ و تکمیل اسناد لازم. زرهاب در صورت اختلاف، مغایرت، ابهام در حواله، ادعای ویتترین دار، مرجوعی، کسری، تأخیر یا ریسک حقوقی/مالیاتی، حق توقف یا تعلیق تمام یا بخشی از تسویه تا تعیین تکلیف را دارد.

ماده ۲۵. روش تسویه

تسویه با طرف دوم، حسب مدل همکاری و توافق طرفین، به یکی از روش‌های زیر انجام می‌شود، مشروط بر آنکه مسیر پرداخت یا انتقال ارزش قابل ردیابی و قابل استناد بماند: تسویه ریالی به شبای تأییدشده؛ تسویه گرمی/مبتنی بر طلا؛ حواله طلا از روش‌های قابل ردیابی صنف؛ تهاتر با مطالبات، بدهی‌ها، کالا یا حواله؛ یا سایر روش‌های مورد توافق که مغایر قانون نباشد.

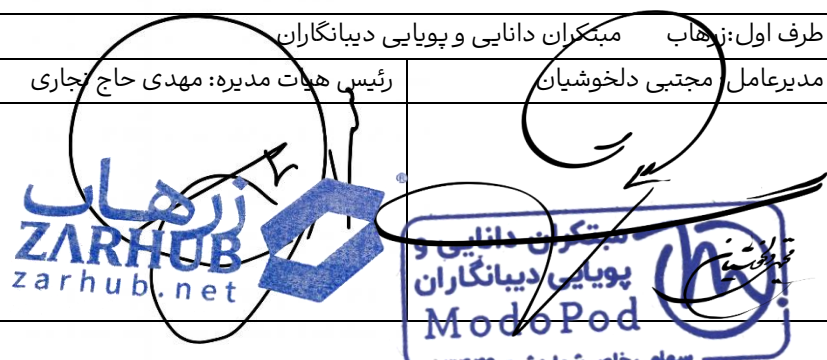
ماده ۲۶. حق کسر و شفافیت گزارش مالی

زرهاب حق دارد کارمزدها، هزینه‌های خدمات و جانبی، جرایم، خسارات، بدهی‌ها، مبالغ مرجوعی و مابه‌التفاوت‌ها را از محل مطالبات یا تسویه‌های طرف دوم کسر کند. گزارش تسویه زرهاب مبنای محاسبه بدهی‌ها، کارمزدها و پرداخت‌هاست، مگر آنکه طرف دوم ظرف مهلت اعلام‌شده اعتراض مستند خود را ثبت کند. عدم اعتراض مستند در مهلت مقرر، به منزله تأیید گزارش تلقی می‌شود.

فصل پنجم. مرجوعی، استرداد، شارژبک، ادعاها و نگهداشت

ماده ۲۷. موارد مرجوعی و بازگشت کالا

مرجوعی صرفاً مطابق شرایط ثبت‌شده در زرهاب، توافق طرفین، مقررات صنفی یا الزام قانونی پذیرفته می‌شود؛ از جمله در موارد مغایرت عیار/وزن/کد استاندارد/مشخصات، مغایرت تصویر/توضیحات/اجرت/قیمت، ایراد

طرف اول: زرهاب	مبتکران دانایی و پویایی دیبانگاران	طرف دوم
مدیرعامل مجتبی دلخوشیان	رئیس هیات مدیره: مهدی حاج تجاری	
		

در اصالت / مالکیت / منشأ، عدم تحویل یا تأخیر غیرموجه، آسیب / کسری قابل انتساب به طرف دوم یا فرآیند تحویل، و الزام قانونی، صنفی یا نظارتی. تغییر قیمت طلا، تغییر نظر خریدار یا نوسان بازار به‌تنهایی موجب مرجوعی یا استرداد نیست، مگر خلاف آن در سفارش یا توافق ثبت شده باشد.

ماده ۲۸. استرداد وجه، طلا یا حواله

در صورت تأیید مرجوعی، استرداد حسب نوع معامله به‌صورت ریالی، گرمی، حواله طلا، تهاتر یا اصلاح حساب و تابع روش اولیه معامله و گزارش ثبت شده انجام می‌شود. چنانچه مرجوعی یا استرداد ناشی از خطا، مغایرت، تأخیر یا ایراد قابل انتساب به طرف دوم باشد، هزینه‌ها، کارمزدها، خسارات و مابه‌التفاوت‌های مربوط بر عهده اوست.

ماده ۲۹. اعتراض پرداخت و شارژبک

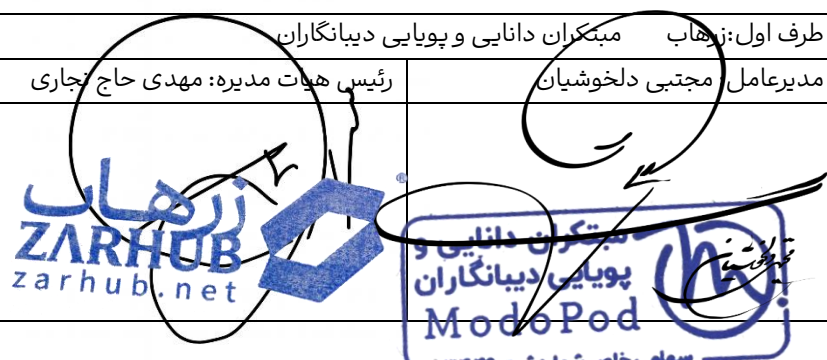
در صورت اعتراض، برگشت، مسدودی یا شارژبک پرداخت انجام شده از طریق درگاه، پرداخت‌یار، بانک، کیف پول، BNPL یا حواله، زرهاب حق توقف تمام یا بخشی از تسویه سفارش مرتبط تا تعیین تکلیف را دارد. طرف دوم موظف است مدارک لازم (فاکتور، رسید تحویل، حواله، امانت‌نامه، تأیید دریافت، مشخصات کالا و سوابق مکاتبات) را برای دفاع از معامله ارائه کند. اگر اعتراض ناشی از قصور یا عدم ایفای تعهد طرف دوم باشد، آثار مالی آن (اصل مبلغ، کارمزد، جریمه، هزینه پیگیری و خسارات) بر عهده اوست.

ماده ۳۰. ادعاها و شکایات (Claims)

هرگونه ادعا یا شکایت از سوی ویرترین دار، خریدار، نهاد پرداخت، مرجع صنفی / مالیاتی / نظارتی یا شخص ثالث درباره کالا، حواله، تحویل، فاکتور، اصالت، عیار، وزن، مالکیت یا تسویه، به‌عنوان claim در زرهاب ثبت و بررسی می‌شود. طرف دوم مکلف است در مهلت اعلام شده توضیحات، اسناد و اقدام اصلاحی ارائه کند. عدم پاسخ، مدارک ناقص یا احراز مسئولیت طرف دوم، به زرهاب حق می‌دهد کالا را از نمایش خارج کند، سفارش را متوقف، تسویه را نگه دارد، مبلغ یا طلا را مسترد، خسارت را کسر یا همکاری را معلق نماید.

ماده ۳۱. نگهداشت تسویه و ذخیره احتیاطی (Reserve)

زرهاب می‌تواند در موارد اختلاف، مرجوعی، شارژبک، claim، ریسک پولشویی، ابهام در منشأ یا مالکیت، نقص مدارک، بدهی معوق یا احتمال ورود خسارت، تمام یا بخشی از تسویه طرف دوم را تا تعیین تکلیف نگه دارد.

طرف اول: زرهاب	مبتکران دانایی و پویایی دیباگاناران	طرف دوم
مدیرعامل مجتبی دلخوشیان	رئیس هیات مدیره: مهدی حاج تجاری	
		

همچنین می‌تواند متناسب با سابقه همکاری، حجم سفارش، نرخ مرجوعی و وضعیت claims، مبلغ یا گرمی از مطالبات را به عنوان ذخیره احتیاطی نگهداری کند. نگهداشت و ذخیره، مالکیت طرف دوم را نسبت به مانده قابل پرداخت از بین نمی‌برد و صرفاً تضمین پوشش ریسک است؛ پس از رفع ابهام، مانده قابل پرداخت طبق گزارش تسویه آزاد می‌شود.

ماده ۳۲. کسر مطالبات قطعی

در صورت قطعی شدن مرجوعی، استرداد، شارژبک، claim، جریمه، خسارت، بدهی یا هزینه قابل انتساب به طرف دوم، زرهاب حق دارد مبلغ، طلا، حواله یا مابه‌التفاوت مربوط را از محل تسویه‌ها، ذخیره احتیاطی یا مانده حساب طرف دوم کسر کند. تا زمان ارائه اعتراض مستند، گزارش تسویه زرهاب مبنای محاسبه و اقدام است.

فصل ششم. مالکیت فکری و محتوا

ماده ۳۳. مالکیت محتوای طرف دوم

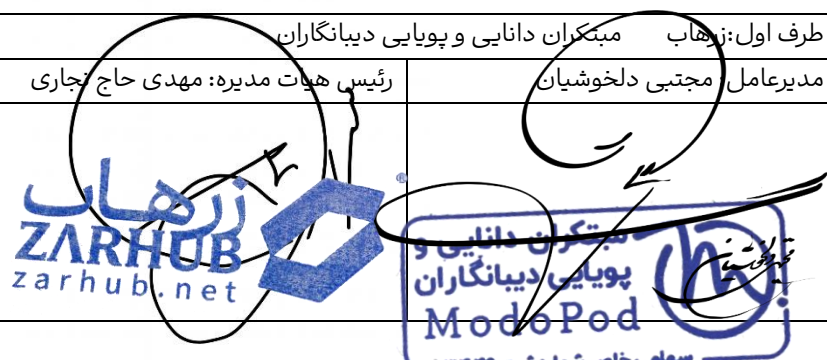
تصاویر، توضیحات، مشخصات کالا، نام تجاری، لوگو، طرح‌ها و اطلاعات فنی که توسط طرف دوم ثبت یا در اختیار زرهاب قرار می‌گیرد، در حدود حقوق قانونی وی متعلق به طرف دوم باقی می‌ماند و بارگذاری آن به معنای انتقال مالکیت فکری یا حقوق انحصاری به زرهاب نیست.

ماده ۳۴. مجوز استفاده زرهاب از محتوا

طرف دوم به زرهاب اجازه می‌دهد از محتوای ثبت شده او برای اهداف مرتبط با موضوع قرارداد استفاده کند؛ از جمله نمایش کالا، معرفی به ویتترین داران، پردازش سفارش، ایجاد کاتالوگ و دسته‌بندی، استانداردسازی و بهینه‌سازی اطلاعات و استفاده در اطلاع‌رسانی و ابزارهای فروش زرهاب. این مجوز غیرانحصاری، محدود به فعالیت‌های زرهاب و مدت همکاری و بدون انتقال مالکیت است.

ماده ۳۵. تضمین عدم نقض حقوق اشخاص ثالث

طرف دوم تضمین می‌کند محتوای ثبت شده ناقض حقوق مالکیت فکری، علائم تجاری، طرح صنعتی، حق مؤلف یا حقوق اشخاص ثالث نیست و در صورت طرح ادعا نسبت به آن، مسئولیت پاسخگویی، رفع ادعا و جبران خسارت بر عهده اوست.

طرف اول: زرهاب	مبتکران دانایی و پویایی دیبانگاران	طرف دوم
مدیرعامل مجتبی دلخوشیان	رئیس هیات مدیره: مهدی حاج تجاری	
		

ماده ۳۶. مالکیت محتوای ایجاد شده توسط زرهاب

هرگونه ساختار اطلاعاتی، قالب کاتالوگ، دسته بندی، متن باز نویسی شده، طراحی، گزارش، داده تحلیلی، ابزار نرم افزاری، صفحه یا بانک اطلاعاتی که توسط زرهاب ایجاد یا پردازش می شود، متعلق به زرهاب است مگر توافق کتبی خلاف. طرف دوم حق کپی برداری، استخراج، باز نشر، فروش یا استفاده خارج از زرهاب از این محتوا را بدون موافقت کتبی زرهاب ندارد.

ماده ۳۷. حق اصلاح / حذف محتوا و استفاده از نام و نشان

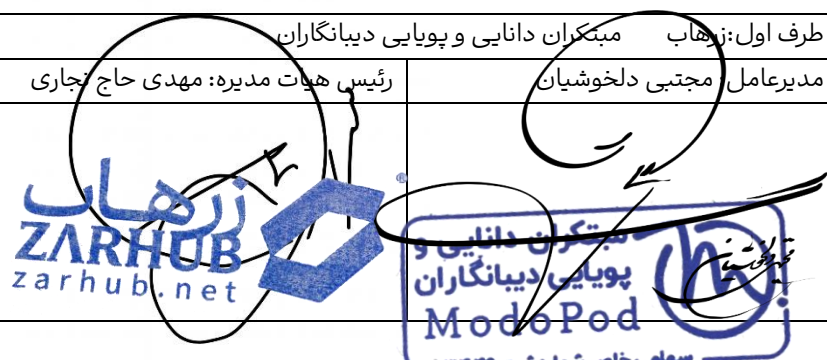
زرهاب برای حفظ کیفیت، جلوگیری از گمراهی، رعایت قوانین یا پیشگیری از ریسک حقوقی، حق اصلاح، تکمیل، غیرفعال سازی یا حذف محتوای طرف دوم را دارد. زرهاب مجاز است نام تجاری یا لوگوی طرف دوم را صرفاً برای معرفی همکاری و نمایش کالا استفاده کند و طرف دوم نیز بدون موافقت کتبی زرهاب حق استفاده تبلیغاتی یا تجاری از نام، برند، دامنه یا محتوای اختصاصی زرهاب را خارج از حدود همکاری ندارد.

فصل هفتم. داده، محرمانگی و منع دور زدن زرهاب**ماده ۳۸. محرمانگی اطلاعات**

کلیه اطلاعاتی که طرفین در جریان همکاری به آن دسترسی می یابند — از جمله اطلاعات مشتریان، ویتترین داران، قیمت ها، موجودی، سفارش ها، حواله ها، امانت نامه ها، تسویه ها، فاکتورها و شرایط تجاری — محرمانه است. هیچ یک از طرفین حق افشا، انتشار، فروش یا استفاده خارج از موضوع قرارداد از اطلاعات محرمانه طرف مقابل را ندارد، مگر با رضایت کتبی یا الزام قانونی. این تعهد پس از پایان، فسخ یا خاتمه همکاری نیز باقی است. زرهاب استفاده تجمیعی و بدون افشای هویت از داده های طرف دوم را برای تحلیل بازار، بهبود خدمات و گزارش مدیریتی مجاز می داند.

ماده ۳۹. اطلاعات مشتریان و ویتترین داران

اطلاعات مشتریان، ویتترین داران و سوابق ثبت شده در زرهاب صرفاً برای اجرای سفارش، پشتیبانی، تحویل، تسویه، رسیدگی به اختلافات و کنترل ریسک قابل استفاده است. طرف دوم مجاز نیست این اطلاعات را برای فروش مستقیم، بازاریابی خارج از زرهاب، تماس مستقل یا انتقال به اشخاص ثالث استفاده کند.

طرف اول: زرهاب	مبتکران دانایی و پویایی دیبانگاران	طرف دوم
مدیرعامل مجتبی دلخوشیان	رئیس هیات مدیره: مهدی حاج تجاری	
		

ماده ۴۰. منع دور زدن زرهاب

طرف دوم متعهد است از اطلاعات، ارتباطات، سفارش‌ها، ویتترین داران یا فرصت‌هایی که از طریق زرهاب به آن دسترسی می‌یابد، برای معامله مستقیم و خارج از پلتفرم یا حذف زرهاب از فرآیند همکاری استفاده نکند. در صورت انجام معامله خارج از زرهاب با طرف معرفی‌شده زرهاب، زرهاب حق مطالبه کارمزد، خسارت، تعلیق دسترسی یا محدودسازی همکاری را دارد.

ماده ۴۱. امنیت و مسئولیت دسترسی

زرهاب حسب امکانات فنی، اقدامات متعارف برای نگهداری، کنترل دسترسی، ثبت سوابق و امنیت اطلاعات را انجام می‌دهد. طرف دوم نیز مکلف است اطلاعات ورود، رمز عبور، اسناد، حواله‌ها و فاکتورها را محرمانه نگه دارد و از افشای آن به اشخاص غیرمجاز خودداری کند. هرگونه سوءاستفاده یا اقدام از طریق دسترسی‌های فعال طرف دوم بر عهده اوست، مگر قصور مستقیم زرهاب ثابت شود.

ماده ۴۲. ارائه اطلاعات به مراجع قانونی

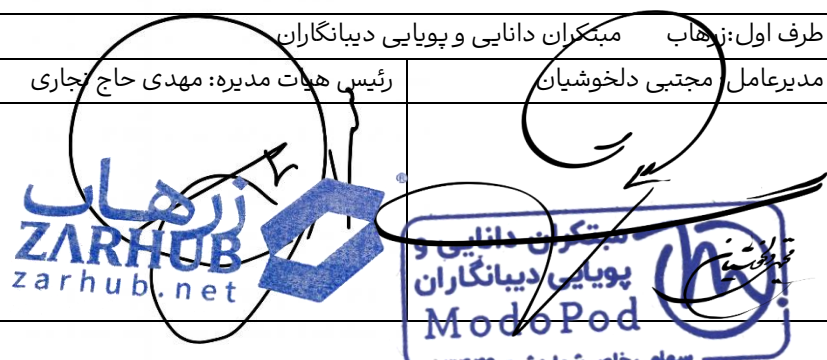
در صورت درخواست مراجع قضایی، انتظامی، مالیاتی، صنفی، نظارتی یا مبارزه با پولشویی، زرهاب مجاز است اطلاعات لازم مرتبط با سفارش، کالا، حواله، امانت‌نامه، تسویه و هویت طرفین را در حدود قانون ارائه کند و این امر نقض محرمانگی محسوب نمی‌شود.

فصل هشتم. مدت، تعلیق، فسخ، فورس مازور و بقا**ماده ۴۳. مدت قرارداد و تمدید**

این قرارداد از تاریخ امضا/فعال‌سازی دسترسی طرف دوم به مدت یک سال معتبر است و در صورت عدم اعلام کتبی خاتمه از سوی هر یک از طرفین تا پیش از پایان دوره، برای دوره‌های یک‌ساله به‌طور خودکار تمدید می‌شود. تغییر تعرفه‌ها و شرایط خدمات، مطابق مفاد این قرارداد و از طریق پنل قابل اعمال است.

ماده ۴۴. موارد و آثار تعلیق

زرهاب می‌تواند در صورت ارائه اطلاعات نادرست/غیرقابل راستی‌آزمایی، انقضا یا ابطال مجوز، مغایرت در اصالت/عیار/وزن/کد/قیمت/موجودی، عدم تحویل یا تأخیر مکرر، وجود

طرف اول: زرهاب	مبتکران دانایی و پویایی دیبا نگاران	طرف دوم
مدیرعامل مجتبی دلخوشیان	رئیس هیات مدیره: مهدی حاج تجاری	
		

claim / مرجوعی / شارژبک / بدهی / ابهام در حواله، احتمال نقض مقررات مالیاتی / صنفی / ضدپولشویی، استفاده خارج از چارچوب از داده‌ها یا انجام معامله خارج از زرهاب، تمام یا بخشی از دسترسی، نمایش کالا، سفارش، حواله یا تسویه طرف دوم را تا تعیین تکلیف معلق کند. تعلیق به معنای فسخ قرارداد یا اسقاط مطالبات طرف دوم نیست؛ طرف دوم باید در مهلت اعلام شده اقدام اصلاحی انجام دهد و پس از رفع ایراد، همکاری به صورت کامل یا محدود از سر گرفته می‌شود.

ماده ۴۵. فسخ و خاتمه همکاری

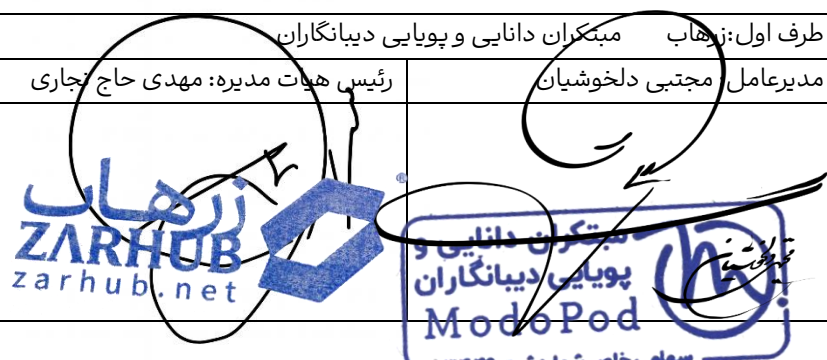
هر یک از طرفین می‌تواند با اعلام قبلی از طریق پنل یا مکاتبه رسمی، همکاری را خاتمه دهد، مشروط بر آنکه سفارش‌ها، امانت‌نامه‌ها، حواله‌ها، تسویه‌ها، claims و تعهدات باز تعیین تکلیف شده باشد. زرهاب در موارد تخلف اساسی، تکرار مغایرت، نقض محرمانگی، جعل، معامله مشکوک، نقض حقوق اشخاص ثالث یا نقض تعهدات مالیاتی / ضدپولشویی، حق فسخ فوری همکاری را دارد.

ماده ۴۶. فورس مازور

هیچ یک از طرفین در قبال عدم اجرای تعهدات ناشی از حوادث قهری و خارج از کنترل متعارف (از جمله بلایای طبیعی، جنگ، اعتصاب، قطع گسترده زیرساخت‌های ارتباطی یا بانکی و مصوبات و محدودیت‌های حاکمیتی) مسئول نیست، مشروط بر آنکه موضوع در اسرع وقت به طرف مقابل اعلام و تلاش متعارف برای کاهش آثار آن انجام شود. تعهدات مالی و تسویه‌های محقق شده پیش از وقوع فورس مازور به قوت خود باقی است.

ماده ۴۷. تعیین تکلیف کالا، امانت‌نامه و تسویه نهایی

پس از تعلیق، فسخ یا خاتمه، طرفین مکلف‌اند کالاهای ثبت شده، امانی، سفارش‌های باز، حواله‌های ثبت شده و مانده حساب‌ها را مطابق سوابق زرهاب، فاکتورها، حواله‌ها و امانت‌نامه‌ها تعیین تکلیف کنند. تسویه نهایی پس از کسر کارمزدها، هزینه‌ها، بدهی‌ها، خسارات، مرجوعی‌ها، claims، شارژبک‌ها و مالیات‌ها انجام می‌شود و زرهاب می‌تواند تا تعیین تکلیف کامل، تمام یا بخشی از مانده قابل پرداخت را موقتاً نگه دارد. خاتمه همکاری به تنهایی موجب انتقال مالکیت کالا، اسقاط مطالبات یا حذف مسئولیت طرفین نسبت به کالای امانی یا سفارش‌های قبلی نیست.

طرف اول: زرهاب	مبتکران دانایی و پویایی دیبانگاران	طرف دوم
مدیرعامل مجتبی دلخوشیان	رئیس هیات مدیره: مهدی حاج تجاری	
		

ماده ۴۸. بقای تعهدات و آثار پس از خاتمه

تعهدات مربوط به محرمانگی، مالکیت داده، منع دور زدن زرهاب، مسئولیت اصالت/عیار/وزن/فاکتور/مالیات، خسارات، claims، مرجوعی، بدهی، امانت‌نامه‌ها و تسویه‌های معوق، پس از فسخ یا خاتمه نیز تا تعیین تکلیف کامل باقی است. پس از خاتمه، زرهاب می‌تواند دسترسی طرف دوم را محدود و کالاهای او را از نمایش خارج کند و سوابق را برای امور مالی، حقوقی، مالیاتی، نظارتی و رسیدگی به اختلافات نگهداری نماید. طرف دوم پس از خاتمه حق استفاده از نام، نشان، داده‌ها، مشتریان یا فرصت‌های تجاری زرهاب را خارج از حدود مجاز ندارد.

فصل نهم. قانون حاکم، ابلاغ و حل اختلاف**ماده ۴۹. قانون حاکم**

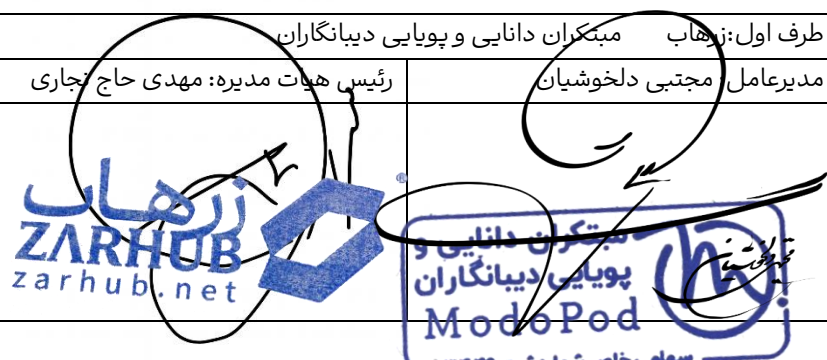
این قرارداد و کلیه سفارش‌ها، امانت‌نامه‌ها، حواله‌ها، تسویه‌ها، claims، مرجوعی‌ها و اختلافات ناشی از آن، تابع قوانین لازم‌الاجرای جمهوری اسلامی ایران است. طرفین متعهدند مقررات مربوط به صنف طلا، تجارت الکترونیکی، مالیات، مبارزه با پولشویی، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و مقررات بانکی و پرداخت را رعایت کنند.

ماده ۵۰. ابلاغ و نشانی

پنل کاربری، ایمیل و شماره تماس ثبت‌شده طرفین در زرهاب، به عنوان نشانی رسمی ابلاغ شناخته می‌شود و پیام‌ها و اعلان‌های ثبت‌شده در پنل یا ارسال‌شده به این نشانی‌ها، ابلاغ‌شده تلقی می‌گردد. مسئولیت به‌روز نگه داشتن نشانی‌های ابلاغ بر عهده هر طرف است.

ماده ۵۱. حل و فصل دوستانه و مبنای بررسی

در صورت بروز اختلاف، طرفین ابتدا از طریق مذاکره، بررسی سوابق زرهاب و تبادل مستندات تلاش به حل و فصل می‌کنند. سوابق ثبت‌شده در زرهاب (سفارش، حواله، امانت‌نامه، فاکتور، پیام‌ها، گزارش تسویه و وضعیت کالا) مبنای اولیه بررسی است و طرف دوم مکلف است در مهلت اعلام‌شده مدارک و توضیحات لازم را ارائه کند.

طرف اول: زرهاب	مبتکران دانایی و پویایی دیبانگاران	طرف دوم
مدیرعامل مجتبی دلخوشیان	رئیس هیات مدیره: مهدی حاج تجاری	
		

ماده ۵۲. بررسی فنی یا صنفی

در اختلافات فنی یا صنفی (عیار، وزن، اصالت، کد استاندارد، اجرت، وضعیت کالا، تحویل یا امانت‌نامه)، زرهاب می‌تواند موضوع را به کارشناس مورد اعتماد، کارشناس رسمی، مرجع صنفی یا اتحادیه مرتبط ارجاع دهد. هزینه کارشناسی، حسب نتیجه و میزان تقصیر، بر عهده طرف مسئول است، مگر توافق دیگر.

ماده ۵۳. مرجع حل اختلاف

چنانچه اختلاف از طریق مذاکره یا بررسی فنی حل نشود، موضوع از طریق مراجع صالح قضایی محل اقامتگاه قانونی زرهاب پیگیری می‌شود، مگر آنکه طرفین در قرارداد یا الحاقیه، داوری یا مرجع دیگری را تعیین کرده باشند. ارجاع اختلاف به مرجع قضایی یا داوری، مانع حق زرهاب برای تعلیق سفارش، توقف تسویه، نگهداشت مبالغ یا طلا و حفظ اسناد تا تعیین تکلیف نهایی نیست.

ماده ۵۴. اعتبار سوابق الکترونیکی

طرفین می‌پذیرند سوابق ثبت‌شده در زرهاب، پیام‌ها، گزارش‌های سیستمی، وضعیت سفارش، گزارش تسویه، اطلاعات حواله، امانت‌نامه، رسید تحویل و فاکتور، در حدود قوانین لازم‌الاجرا، قابل استناد و مبنای بررسی اختلافات است.

ماده ۵۵. ادامه اجرای تعهدات حین اختلاف

طرح اختلاف، claim یا شکایت، طرف دوم را از انجام سایر تعهدات قطعی خود (از جمله همکاری در تعیین تکلیف سفارش‌ها، کالای امانی، حواله‌ها، مرجوعی‌ها و تسویه‌های قبلی) معاف نمی‌کند. تا تعیین تکلیف نهایی، زرهاب حق انجام اقدامات احتیاطی لازم برای جلوگیری از افزایش خسارت و حفظ حقوق طرفین و ویرترین‌دار/خریدار را دارد.

ماده ۵۶. نسخ و امضا

این قرارداد در ۹ فصل و ۵۶ ماده تنظیم شده و پس از تکمیل احراز هویت در پنل و امضای طرفین (فیزیکی یا الکترونیکی معتبر) لازم‌الاجرا است. پذیرش الکترونیکی طرف دوم در پنل، در حکم امضای این قرارداد و پیوست‌های آن تلقی می‌شود.

طرف اول: زرهاب	مبتکران دانایی و پویایی دیبانگاران	طرف دوم
مدیرعامل مجتبی دلخوشیان	رئیس هیات مدیره: مهدی حاج تجاری	
